

Ondergetekende, mr. Linda Maria Heesbeen, kandidaat-notaris, hierna te noemen: 'notaris', als waarnemer van mr Stephanus Johannes Gerardus de Kort, notaris te Werkendam, verklaart:

- dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is;
- dat het stuk waarvan dit stuk een afschrift is om elf uur dertig minuten (11:30 uur) is ondertekend;
- dat op de onroerende za(a)k(en) waarop de vervreemding in dit stuk betrekking heeft, geen aanwijzing of voorlopige aanwijzing van toepassing is in de zin van de Wet voorkeursrecht gemeenten.

AKTE VAN LEVERING

Kenmerk: MI/4023317.01

Heden, eenendertig januari tweeduizend achttien, verschenen voor mij, mr. Linda Maria Heesbeen, kandidaat-notaris, hierna te noemen: 'notaris', als waarnemer van mr Stephanus Johannes Gerardus de Kort, notaris te Werkendam:

1. a. de heer **ARIE WILLEM VOS**, geboren te Aalburg op twintig december negentienhonderdvijfenzeventig, zich identificerende met zijn rijbewijs, met kenmerk 5579519174, uitgegeven te Woudrichem, Nederland, op vijf september tweeduizend zestien, geregistreerd partner, wonende te 4284 EH Rijswijk (NB), Dorpsstraat 26;
- b. mevrouw **WILHELMINA ARINA JOSINA ELSHOUT**, geboren te Gorinchem op vierentwintig mei negentienhonderdtachtig, zich identificerende met haar rijbewijs, met kenmerk 4295754505, uitgegeven te Woudrichem, Nederland, op zeventien juli tweeduizend negen, geregistreerd partner, wonende te 4284 VA Rijswijk (NB), Maasdijk 22 a;
hierna zowel tezamen als ieder afzonderlijk te noemen: "Verkoper";
en
2. de heer **ADRIE MICHEL SWART**, geboren te Woudrichem op tweeëntwintig november negentienhonderdeenennegentig, zich identificerende met zijn identiteitskaart, met kenmerk IR8R39646, uitgegeven te Woudrichem, Nederland, op twintig juli tweeduizend vijftien, ongehuwd en niet geregistreerd als partner, wonende te

4284 VD Rijswijk (NB), Stoep 3;
hierna te noemen: "Koper".

De verschenen personen verklaarden:

KOOP

Verkoper en Koper hebben op zestien januari tweeduizend achttien een koopovereenkomst gesloten met betrekking tot het hierna te vermelden registergoed. Van de koopovereenkomst blijkt uit een onderhandse akte die aan deze akte wordt gehecht en hierna wordt aangeduid met "de Koopovereenkomst".

LEVERING

Ter uitvoering van de Koopovereenkomst levert Verkoper hierbij aan Koper, die hierbij aanvaardt:

OMSCHRIJVING REGISTERGOED

het recht van eigendom met betrekking tot het recht van eigendom met betrekking tot het woonhuis met ondergrond, erf, tuin, met al datgene wat volgens verkeersopvatting daartoe behoort, staande en gelegen te 4284 EH RIJSWIJK NB, Dorpsstraat 26, kadastraal bekend gemeente Woudrichem, sectie H, nummer 3101 ter grootte van vier are en zesentachtig centiare (4 a 86 ca),

hierna ook te noemen: "het Verkochte".

KOOPPRIJS

De koopprijs is: tweehonderdtachtigduizend euro (€ 280.000,00).

WOONPLAATSKEUZE

Terzake van de uitvoering van deze overeenkomst, waaronder tevens dient te worden begrepen de inschrijving in de openbare registers, wordt woonplaats gekozen ten kantore van de bewaarder van deze akte.

EINDE KADASTERDEEL

KWIJTING

De koopprijs is door koper voldaan door betaling op een daartoe bestemde rekening van de notaris in het hoofd van deze akte genoemd. Verkoper verleent koper kwijting voor de betaling van de totale koopprijs.

Doorbetaling aan of ten behoeve van verkoper vindt plaats zodra de levering is voltooid door de inschrijving van een afschrift van deze akte in de openbare registers van het kadaster en de verkrijging vrij van hypotheek, beslagen en inschrijvingen daarvan overeenkomstig deze akte zeker is.

Verder verlenen verkoper en koper elkaar voor zover van toepassing kwijting voor de overige bedragen die als gevolg van de Koopovereenkomst en deze levering verschuldigd zijn.

BESCHIKKINGSBEVOEGDHEID VERKOPER

Het Verkochte werd verkregen door verkoper, door de comparant sub 1.a. voor twee/vijfde onverdeeld aandeel en door de comparante sub 1.b voor drie/vijfde onverdeeld aandeel, door levering krachtens koop. Deze levering blijkt uit een akte op eenendertig maart tweeduizend zes verleden voor mr. R.H.M. Vlemmix, notaris te Heusden.

Een afschrift van deze akte werd ingeschreven in de openbare registers van het kadaster te Breda op drie april tweeduizend zes, in register Onroerende Zaken Hypotheken 4, deel 15446 nummer 170.

Uit deze akte blijkt onder meer de kwijting voor de betaling van de koopprijs en het ontbreken van de ontbindende voorwaarden die de verkrijging ongedaan zouden kunnen maken.

BEPALINGEN KOOPOVEREENKOMST

De bepalingen van de Koopovereenkomst blijven van kracht voor zover daarvan in deze akte niet wordt afgeweken.

OVERIGE KOOP- EN LEVERINGSBEPALINGEN

Met betrekking tot de koop en levering gelden verder de volgende bepalingen:

1. Feitelijke staat van het Verkochte

Koper heeft het Verkochte vóór de levering mogen bezichtigen.

Koper aanvaardt het Verkochte in de staat waarin dit zich vandaag bevindt. Deze komt overeen met de staat van het Verkochte zoals verkoper en koper zijn overeengekomen in de Koopovereenkomst.

2. Onbezwaarde levering en bijzondere lasten/beperkingen

a. Verkoper levert het Verkochte vrij van hypotheeken, beslagen of inschrijvingen daarvan, maar met alle erfdienstbaarheden, zowel die ten nutte als die ten laste van het Verkochte, alle eventuele andere (beperkte) rechten en met alle kwalitatieve rechten en verplichtingen als bedoeld in de artikelen 6:251 en 6:252 Burgerlijk Wetboek.

b. Zoals blijkt uit de informatie afgegeven door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, is vandaag met betrekking tot het Verkochte geen publiekrechtelijke beperking bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie.

Verkoper verklaart dat hem geen feiten of omstandigheden bekend zijn, waaruit blijkt dat er inschrijfbaar publiekrechtelijke beperkingen zijn die niet zijn ingeschreven.

Koper verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat overheidsorganen op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen vier dagen de tijd hebben voor een juiste bijhouding van de registers. Bij perceelsveranderingen hebben overheidsorganen vier weken

de tijd voor een juiste bijhouding van de gemeentelijke beperkingenregistratie.

Inschrijvingen in de registers na vandaag zijn voor risico van koper, onverminderd de hiervoor omschreven mededelingsplicht van verkoper.

3. Garanties van verkoper

Verkoper zijn geen feiten of omstandigheden bekend zodanig dat hij de in de Koopovereenkomst opgenomen garanties en verklaringen nu niet ongewijzigd zou hebben gegeven of afgelegd.

4. Directe aanvaarding in eigen gebruik

Het Verkochte wordt vandaag geleverd en aanvaard vrij van huur of andere gebruiksrechten, vrij van aanspraken tot gebruik, leeg en ontruimd, met uitzondering van de eventueel meeverkochte roerende zaken.

De verplichting tot ontruimde aflevering omvat verkopers verplichting tot verwijdering van de niet meeverkochte roerende zaken.

De meeverkochte roerende zaken zijn aanwezig in of bij het Verkochte. Zij worden vandaag, onbezwaard, vrij van huur en gebruiksrechten aan koper geleverd en afgeleverd.

Het is koper bekend dat het gaat om gebruikte zaken. Dit brengt mee dat deze mogelijk niet volledig de eigenschappen bezitten die nodig zijn voor een normaal gebruik. Het risico hiervan berust bij koper op voorwaarde dat verkoper de koper zo volledig mogelijk heeft ingelicht.

5. Aflevering en overgang van het risico

De aflevering van het Verkochte aan koper vindt plaats direct na ondertekening van deze akte. Vanaf dat tijdstip is het Verkochte voor rekening en risico van koper.

6. Verrekening van vaste lasten

De periodieke lasten die door publiekrechtelijke organen met betrekking tot de eigendom van het Verkochte worden geheven, zijn per vandaag tussen verkoper en koper verrekend op basis van de aanslagen, zoals deze zijn opgelegd voor het jaar tweeduizend zeventien

Als blijkt dat de aanslagen voor het lopende jaar afwijken van de aanslagen voor het voorgaande jaar, zal dit verschil tussen partijen worden verrekend. Ieder van de partijen is bevoegd de verrekening te verlangen.

7. Overdracht van rechten

Alle aanspraken die verkoper ten aanzien van het Verkochte kan of zal kunnen doen gelden tegenover derden, waaronder begrepen

architect(en), constructeur(s), bouwer(s), (onder)aannemer(s), installateur(s) en leverancier(s) gaan hierbij over op koper, zonder dat verkoper tot vrijwaring verplicht is. Voor zover deze aanspraken niet kunnen gelden als kwalitatieve rechten als bedoeld in artikel 6:251 Burgerlijk Wetboek is verkoper verplicht op eerste verzoek van koper aan een overdracht mee te werken. Verkoper is ook verplicht garantiebewijzen die met betrekking tot het Verkochte mochten bestaan aan koper te overhandigen en alles te doen wat nodig is om die op naam van koper te doen stellen.

8. Overdrachtsbelasting, kadastraal tarief en kosten

De overdrachtsbelasting, het kadastraal tarief, de notariskosten en de overige aan de levering van het Verkochte verbonden kosten zijn voor rekening van koper.

9. Ontbindende voorwaarden

Alle eventueel met betrekking tot de koop overeengekomen ontbindende voorwaarden zijn nu uitgewerkt dan wel tenietgegaan. De bevoegdheid van beroep op die voorwaarden is zowel voor verkoper als voor koper vervallen.

10. Bedenktime

Het recht van koper om gedurende drie dagen na de terhandstelling van de Koopovereenkomst deze koop te ontbinden, is vervallen door verloop van deze termijn.

Bijzondere bepalingen koopovereenkomst

Voorts is het navolgende bepaald in de koopovereenkomst, woordelijk luidend als volgt:

“Artikel 20: Nadere afspraken:

Koper verklaart ermee bekend te zijn dat:

- *de onroerende zaak meer dan 60 jaar oud is, wat inhoudt dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden, aanzienlijk lager liggen dan die voor nieuwere woningen. Verkoper staat niet in voor fundering, vloeren, gevels, (platte) daken, kozijnen, leidingen van elektriciteit, water en gas, riolering, de afwezigheid van doorslaand en/of optrekkend vocht, asbest, houtaantasters etc.;*
- *een raam van de dakkapel niet goed open gaat;*
- *aan de achterzijde van onroerende zaak een goot lekt.”.*

ERFDIENSTBAARHEDEN EN BIJZONDERE VERPLICHTINGEN

Ten aanzien van erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen en/of andere bijzondere verplichtingen met betrekking tot het Verkochte wordt verwezen naar de hiervoor onder 'Beschikkingsbevoegdheid verkoper' vermelde akte van levering. In die akte is onder meer woordelijk vermeld:

“VESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN

Partijen verklaren bij deze te vestigen, de navolgende erfdienstbaarheden:

Ten behoeve en ten laste van het bij deze akte verkochte en ten behoeve en ten laste van het aan verkoper verblijvende gedeelte van gemeld kadastraal perceel gemeente Woudrichem sectie H nummer 886, worden over en weder alzodanige erfdienstbaarheden gevestigd, waardoor de toestand waarin die percelen zich ten opzichte van elkaar bevinden blijft gehandhaafd, speciaal voor wat betreft de afvoer van hemelwater, gootwater, faecaliën door riolering of anderszins, eventuele inbalking, inankering, overbouw, uitzicht en toevoer van licht en lucht, zijnde hieronder evenwel niet begrepen een verbod om te bouwen of te verbouwen; deze erfdienstbaarheden zullen niet geacht worden te zijn verzwaard door bebouwing, meerdere bebouwing of verandering van aard of bestemming der heersende erven.

Ten behoeve van het bij deze akte verkochte en ten laste van het aan verkoper verblijvende gedeelte van gemeld kadastraal perceel gemeente Woudrichem sectie H nummer 886, wordt bij deze gevestigd de erfdienstbaarheid van in- en uitgang van en naar de openbare straat met alle soorten van voertuigen alsmede te voet, zulks langs de kortste weg en met gebruikmaking van de oprit.

Partijen verklaarden de vestiging van de erfdienstbaarheden, over en weer, aan te nemen.”

Aanvaarding door koper

Voor zover in die bepalingen verplichtingen voorkomen die verkoper aan koper moet opleggen, doet hij dat hierbij en worden deze verplichtingen door koper aanvaard. Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten hierbij ook door verkoper voor die derden aangenomen.

FISCALE VERKLARING

Overdrachtsbelasting

Namens koper wordt opgave gedaan van het bedrag van de overdrachtsbelasting dat koper moet betalen, groot vijfduizend zeshonderd euro (€ 5.600,00).

Dit bedrag is vastgesteld naar het tarief van twee procent (2%).

Met dit tarief is de overdrachtsbelasting berekend die verschuldigd is over de hiervoor vermelde koopprijs.

Omzetbelasting

Verkoper staat er tegenover koper voor in dat met betrekking tot deze overdracht geen omzetbelasting is verschuldigd.

Roerende zaken

In de koop zijn ook begrepen roerende zaken die aan verkoper en koper bekend zijn. Verkoper en koper zijn overeengekomen daar geen

lijst van op te stellen en aan de roerende zaken geen waarde toe te kennen.

DOORHALING

Verkoper en koper verlenen hierbij, voor zoveel nodig, onherroepelijke volmacht aan ieder van de medewerkers van De Rivieren Notarissen, om medewerking te verlenen aan het doorhalen van de hypothecaire inschrijving(en) en eventuele beslagen op het Verkochte ten laste van verkoper en eventueel zijn rechtsvoorganger(s) en om daarvoor de afstanddoening door de hypotheekhouder(s) te aanvaarden en de akte van vervallenverklaring van het hypotheekrecht in te schrijven in de openbare registers van het kadaster.

In verband met verkopers vrijwaringverplichting voor hypotheeken aanvaardt koper bij voorbaat de eventueel voor het verval daarvan benodigde afstand van hypotheeken.

VOLMACHTVERLENING RECTIFICATIE

Partijen verlenen hierbij, voor zoveel nodig onherroepelijk, volmacht aan ieder van de medewerkers van De Rivieren Notarissen om namens hen of één van hen:

- a. te verschijnen in een akte van rectificatie als in deze akte een onjuistheid casu quo onvolledigheid wordt geconstateerd;
- b. verder al datgene meer te doen wat in verband met het vorenstaande nodig mocht zijn.

FORUMKEUZE

Voor de kennisneming van geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst en/of de Koopovereenkomst ontstaan, is de rechter van de plaats waar het Verkochte geheel of grotendeels is gelegen, bij uitsluiting bevoegd.

NEDERLANDS RECHT

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

AANGEHECHTE STUKKEN

Aan deze akte zijn de navolgende stukken gehecht:

- een kopie van de Koopovereenkomst;
- de bijlage roerende zaken.

SLOT

Waarvan akte is verleden te Dussen, gemeente Werkendam, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is door mij aan hen opgegeven en toegelicht, waarbij ik tevens heb gewezen op de gevolgen die voor hen uit de inhoud van deze akte voortvloeien.

De verschenen personen hebben verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris, om elf uur en dertig minuten.

Verklaring:

Het voorgaande stuk is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op 31-01-2018 om 14:20 in register Onroerende Zaken Hyp4 in deel 72502 nummer 129.

Een elektronisch document met voornoemde inhoud was gewaarmerkt met een digitale handtekening, die blijkt bijbehorend certificaat van KPN PKIoverheid Organisatie CA - G2 met nummer 7D4AEDB5FB715F96 toebehoort aan Linda Maria Heesbeen.

Naam bewaarder: Mr. B.H.J. Roes.